

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2397/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายอดิศักดิ์ รอดนุช ที่ 1 นายน้อย
ทองกร ที่ 2

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4

การที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้แบ่งกัญชาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์และแบ่งใส่ถุงพลาสติกนั้น เป็นการผลิตกัญชาตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แต่เมื่อกัญชาดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกันกับกัญชาที่จำเลยทั้งสองกับพวกมีไว้เพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๒๖, ๗๕, ๗๖ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔, ๗, ๘ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒ข้อ ๔ (๑) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นจึงแยกพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ โดยพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพิพากษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕, ๗๖ ลงโทษฐานผลิตจำคุก ๒ ปี ฐานมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก ๒ ปี รวมเป็นจำคุก ๔ ปี จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๒ ปี

จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕, ๗๖ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗, ๘ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ ฐานผลิตกัญชาและฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา ๘๐ ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก ๔ ปี จำเลยที่ ๒ รับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามมาตรา ๗๘ หนึ่งในสามแล้วคงจำคุก ๒ ปี ๘ เดือน

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ เป็น ๒ กรรมตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ ๒ กับพวกเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานผลิตกัญชาซึ่งเป็นบทหนักนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเพราะความผิดฐานผลิตกัญชาและมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา ๗๕ และ มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่แก้ไขแล้ว มีอัตราโทษเท่ากันซึ่งศาลจะลงโทษจำเลยที่ ๒ บทไหนก็ได้และที่ศาลชั้นต้นพิพากษาอ้างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕, ๗๖ โดยไม่ได้ระบุนวมนั้น เห็นสมควรระบุให้ถูกต้องและคดีนี้เป็นกรณีจำเลยที่ ๒ ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยที่ ๑ เป็นเหตุในลักษณะคดี ศาล

อุทธรณ์เห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ ๑ ซึ่งมีได้อุทธรณ์ขึ้นมาด้วย
พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ วรรคแรก ๗๖ วรรคสองที่แก้ไขแล้ว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ กรณีเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
เนื่องจากบทฐานผลิตกัญชาตามมาตรา ๗๕ วรรคแรกและฐานมีกัญชาไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา ๗๖ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษดัง
กล่าว มีอัตราโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฐานผลิตกัญชาตามมาตรา ๗๕
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษดังกล่าวจำคุกจำเลยที่ ๑ สองปีจำเลย
ที่ ๑ รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ ๑
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกจำเลยที่ ๑ หนึ่งปี นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า การกระทำของจำเลยทั้งสอง
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
มาว่า เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งสองกับพวกพร้อมกับยึดได้กัญชาซึ่งจำเลยทั้งสอง
กับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยแยกเป็นกัญชาแห่งที่ยังไม่ได้แบ่ง
ห่อหรือแบ่งบรรจุ ๑ ห่อ เป็นกัญชาที่จำเลยทั้งสองกับพวกแบ่งห่อกระดาษหนังสือพิมพ์
แล้ว ๒๘ ห่อ และแบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กอีก ๙๓ ถุง เป็นของกลาง เห็น
ว่าการที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้แบ่งกัญชาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์และแบ่งบรรจุใส่
ถุงพลาสติกนั้นเป็นการผลิตกัญชาตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ แต่กัญชาดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับกัญชาที่จำเลยทั้ง
สองกับพวกมีไว้เพื่อจำหน่าย การที่จำเลยทั้งสองกับพวกแบ่งห่อกระดาษหนังสือพิมพ์
และแบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกก็เพื่อสะดวกในการจำหน่ายเท่านั้น การกระทำของ

จำเลยทั้งสองจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท มิใช่เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกันดังโจทก์ฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

ศาลอาญา - นายสุเมธ ตังคจิวงกูร
ศาลอุทธรณ์ - นายเพี้ยน พุทธสุธัตตา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>